

Nr. 238 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Beseitigung von Mißständen im Auskunfts- und Detektivgewerbe. 11. November 1938

R 43 II/274, Bl. 99–100 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Geheim]

I.

Das Gesetz zur Beseitigung von Mißständen im Auskunftsgewerbe soll den Gewerbepolizeibehörden eine besondere Handhabe bieten, die gewerbsmäßige Erteilung von Auskünften solchen Personen mit sofortiger Wirkung zu untersagen, bei denen eine unlautere und gemeinschädliche Ausübung ihres Gewerbes befürchtet werden muß.

Die Notwendigkeit dieser besonderen gesetzlichen Regelung ergibt sich einmal aus der gesteigerten Bedeutung, welche die gewerbsmäßige Erteilung von Auskünften zu gewerblichen Zwecken im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung gewonnen hat, zum anderen aber daraus, daß die bisherige Gesetzgebung zu einer schnellen und wirksamen Ausschließung unzuverlässiger Personen vom Auskunftsgewerbe keine ausreichende Handhabe bietet.

Die Bedeutung eines gesunden Auskunftswesens für das gesamte Wirtschaftsleben erhellt daraus, daß bei dem heutigen Stande des Verkehrs- und Kreditwesens zahllose Geschäftsabschlüsse und vor allem auch die Anknüpfung neuer Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland ohne eine genaue und zuverlässige Erkundigung über die Kreditfähigkeit des Vertragsgegners undenkbar sind. Ein gut arbeitendes selbständiges Auskunftsgewerbe bietet hier nicht nur eine wesentliche Hilfe bei der Vorbereitung größerer Geschäftsabschlüsse, sondern gibt außerdem für viele Arten kleinerer Geschäfte in der Kreditauskunft die einzige Grundlage für den Abschluß oder die Ablehnung überhaupt. Der Bedeutung dieser Aufgabe entsprechen die aus der Tätigkeit unzuverlässiger Auskunfts-erteiler erwachsenden Nachteile und Gefahren. Eine aus Unfähigkeit oder aus unlauteren Gründen fälschlich gegebene Auskunft kann, wenn sie zu günstig lautet, für den Kreditgeber empfindliche Verluste zur Folge haben, wenn sie zu ungünstig lautet, nicht nur den Abschluß eines einzigen Geschäftes zum Scheitern bringen, sondern durch weiteres Bekanntwerden den Kredit und damit auch die Existenz eines kreditwürdigen Geschäftsmannes gefährden. Diese Gefahr ist um so größer, als der Geschäftsmann, über den eine falsche Auskunft erteilt worden ist, hiervon entweder überhaupt nichts oder erst dann etwas erfährt, wenn es zur Abwendung der bereits eingetretenen Nachteile zu spät ist.

Ferner ist die Tätigkeit unzuverlässiger Personen im Auskunftsgewerbe nicht nur für das Wirtschaftsleben von erheblichem Nachteil, sondern bringt darüber hinaus auch die Gefahr mit sich, daß mit ihrer Hilfe unter dem Deckmantel der Kreditauskunft Nachrichten in das Ausland gelangen,

¹ KabVorl. des RWiM, dem RMRk unter „Geheim!“ zur Verabschiedung im Umlaufverfahren übersandt; R 43 II/274, Bl. 97–100; auch in: R 3001/24077, Bl. 13–16. Begründung lt. Begleitschreiben nicht zur Veröffentlichung bestimmt. – Die erste, mit der KabVorl. schon nahezu identische Fassung des Gesetzes hatte der RWiM den Ressorts nebst DVO-Entw. am 18. 8. 1938 zugestellt; R 3001/24077, Bl. 3–12.

deren Geheimhaltung im Interesse der Landesverteidigung oder aus anderen Gründen unbedingt gesichert werden muß².

Die bisher vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen geben den Gewerbepolizeibehörden keine Möglichkeit, unzuverlässige Personen von der Ausübung des Auskunftsgewerbes schnell und erfolgreich auszuschließen. Die Untersagung des Gewerbes gemäß § 35 Abs. 3 der Reichsgewerbeordnung³ führt nicht schnell genug zum Ziel, weil bei der Durchführung des Verfahrens Monate vergehen und der Gewerbetreibende nach dem geltenden Recht während des Verfahrens an der Ausübung des Gewerbes nicht gehindert werden kann.

Die hiernach erforderliche grundlegende Neuregelung des Auskunftsgewerbes wird im wesentlichen Sache der beabsichtigten Änderungen der Reichsgewerbeordnung sein. Hierbei werden auch für eine Reihe von Einzelfragen noch weitere Erfahrungen gesammelt werden müssen. Angesichts der von den verschiedensten Stellen erhobenen berechtigten Klagen über die durch die Tätigkeit unzuverlässiger Personen im Auskunftsgewerbe vorhandenen Mißstände erscheint es jedoch schon jetzt geboten, das Auskunftsgewerbe im Wege einer gründlichen Säuberung von allen unzuverlässigen Personen zu befreien und dadurch die angestrebte Schaffung eines in jeder Hinsicht gesunden Auskunftswesens entscheidend vorzubereiten.

II.

Zu diesem Zweck enthält § 1 des Gesetzes eine Untersagungsbefugnis für alle Fälle, in denen die Personen [sic] des Gewerbetreibenden für die ordnungsmäßige Ausübung des Gewerbes keine Gewähr bietet. Diese Ermächtigung entspricht der bereits im § 1 des Gesetzes zur Beseitigung der Mißstände im Versteigerungsgewerbe vom 7. August 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 578)⁴ enthaltenen Vorschrift, die sich damals als Übergangsregelung durchaus bewährt hat. Die Ermächtigung erfaßt also auch solche Fälle, in denen nach Ansicht der Gewerbepolizeibehörde mit einer ordnungsmäßigen Ausübung des Gewerbes nicht gerechnet werden kann, die Einleitung eines Untersagungsverfahrens gemäß § 35 Abs. 3 der Reichsgewerbeordnung jedoch nicht zum Ziele führen würde, weil Tatsachen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden dartun, nicht feststellbar sind. Eine so weitgehende Ermächtigung ist deshalb nötig, weil die Feststellung solcher Tatsachen bei unzuverlässigen Auskunftserteilern auf besondere Schwierigkeiten stößt und damit ein erfolgreiches Durchgreifen der Polizei in den meisten Fällen völlig unmöglich macht.

Durch die im § 2 enthaltene Befugnis, die Fortsetzung des Auskunftsgewerbes vorläufig zu verbieten, soll der Gewerbepolizeibehörde die Möglichkeit gegeben werden, schon vor Abschluß der Gesamtermittlungen in erster oder zweiter Instanz eine vorläufige Untersagung mit sofortiger Wirkung aussprechen zu können. Durch die zwingende Vorschrift, daß das vorläufige Verbot nur befristet erlassen werden kann⁵, soll die Eigenart des *vorläufigen* Verbots gesichert werden. Die Übertragung der Befugnis des § 2 auf die für die Untersagung nach § 1 zuständige Behörde soll

² Der Schutz vor dieser Gefahr bildete offensichtlich die Hauptintention des Gesetzes. Vgl. den der Rkei am 23. 12. 1938 übersandten Entw. einer Pressenotiz: „Bei der gesteigerten Bedeutung, welche das Auskunftsgewerbe im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung und des Neuaufbaus der Wehrmacht gewonnen hat, erscheint es jedoch im Interesse der Landesverteidigung sowie zur Abwehr der Wirtschaftsspionage erforderlich, das Auskunfts- und Detektivgewerbe von denjenigen Personen zu befreien, welche den an das Gewerbe gestellten erhöhten Anforderungen nicht genügen.“ Juden war die Gewerbeausübung bereits durch eine Novelle zur Gewerbeordnung untersagt: Dok. Nr. 114.

³ *Gewerbeordnung für das Dt. Reich (Reichsgewerbeordnung – RGO)* vom 21. 6. 1869 i. d. F. vom 26. 7. 1900 (RGBl. S. 871) und den seitherigen Änderungen: vgl. PFUNDTNER/NEUBERTIII c 5. Gemäß § 35 (3) RGO konnte die Ausübung eines Gewerbes untersagt werden, wenn Tatsachen vorlagen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden belegten.

⁴ Vgl. PFUNDTNER/NEUBERTIII c 8, S. 1 f.

⁵ Nach § 2 (2) jedoch mit Zulässigkeit einer Fristverlängerung durch die Kreispolizeibehörde.

ebenso wie die im § 3 vorgesehene Regelung des Beschwerdeverfahrens⁶ der möglichsten Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens dienen.

Die Strafdrohung des § 4 Abs. I⁷ erscheint geboten, um dem Gesetz den erforderlichen Nachdruck zu verleihen und in Verbindung mit den Vorschriften der §§ 27 ff. des Strafgesetzbuches⁸ den Gerichten in allen Fällen die Festsetzung einer angemessenen Strafe zu ermöglichen. § 4 Abs. II gibt den Verwaltungsbehörden die Handhabe zur praktischen Durchführung eines ausgesprochenen Verbots⁹, § 5 dem Reichswirtschaftsminister die Ermächtigung, im Einvernehmen mit dem Reichsinnenminister die erforderlichen Durchführungsvorschriften zu erlassen¹⁰.

⁶ Als einziges Rechtsmittel war die Verwaltungsbeschwerde ohne aufschiebende Wirkung gegeben. Entscheidungen der Beschwerdeinstanz (nach der 1. DVO – u. Anm. 10 – in den größeren Ländern der RegPräs., in den kleineren die oberste Landesbehörde) waren endgültig.

⁷ Geldstrafe in unbestimmter Höhe für Zuwiderhandlungen gegen die Untersagung bzw. das vorläuf. Verbot der Gewerbeausübung.

⁸ § 27 und 27a–c StGB: Festsetzung von Geldstrafen.

⁹ § 4 (2) lautete: „Die Fortsetzung der nach § 1 untersagten oder nach § 2 vorläufig verbotenen gewerblichen Tätigkeit kann außerdem von der zuständigen Ortspolizeibehörde durch Zwang verhindert werden.“

¹⁰ Der RMRK setzte die KabVorl. am 19. 11. 1938 mit Widerspruchsfrist bis 4. 12. in Umlauf und teilte, nachdem Widerspruch gegen das Gesetz nicht erhoben wurde, dem RWiM am 6. 12. seine Annahme durch die RReg. mit; R 43 II/274, Bl. 102. Hitler fertigte das *Gesetz zur Beseitigung von Mißständen im Auskunfts- und Detektivgewerbe* am 1. 2. 1939 aus (RGL. I S. 266). Mit der Verkündung erschien zugleich die 1. DVO vom 20. 2. 1939 (RGL. I S. 277); ebd. Bl. 103–116. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT III c 22, S. 1–5.

Zitierhinweis

Nr. 238 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Beseitigung von Mißständen im Auskunfts- und Detektivgewerbe. 11. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d238>